



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

1	עוזי מרדכי מנור, ת"ז 009372418	תובעים
2	דוד ברון, ת"ז 057951162	
3	דוד צ'רלס טגר, ת"ז 013872098	
4	איריס ואן אוסט, ת"ז 059262790	
5	אסתר גופר-חומש, ת"ז 06203392	
6	דניאל גופר, ת"ז 03554300	
באמצעות ב"כ: עו"ד ע. אטיאס ואח' רח פל-ים 6, ת.ד 558 חיפה, חיפה טל': 04-8147100 פקס: 04-8625508		

נגד

נתבע	דן ירון, ת"ז 63869614 איתנים 2, חיפה טל': 04-8389854 פקס: 02-6529429
------	--

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאשר פרויקט חיזוק הבית מפני רעידות אדמה על דרך הריסתו והקמתו מחדש בהתאם להוראות תמ"א 38 חרף התנגדות הנתבע.
2. הבית מושא ההליך מכיל 6 דירות, נמצא ברחוב ליטניס 1 חיפה, ומזוהה כחלקה 121 בגוש 10774 (להלן: "הבית/הבית המשותף").
3. התובעים הם בעליהם של 5 דירות בבית, המזוהות כתתי חלקות 2-6, והנתבע הוא הבעלים של הדירה השישית, המזוהה כתת חלקה 1.
4. התובעים התקשרו בהסכם מיום 05.02.17 עם החברה היזמית, י.ע. ביליה יזמות בע"מ (להלן: "היזם") לחיזוק הבית מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38 (להלן: "ההסכם התמ"א"). בהתאם להסכם התמ"א התחייב היזם להרוס את הבית ולהקים חדש תחתיו באופן שכל הדירות החדשות שתבנינה תהיינה מחוזקות כנגד רעידות אדמה, דירות 2-6 תהיינה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

גדולות יותר באופן שלכל דירה יתווסף ממ"ד, מרפסת, מחסן וחניה. בתמורה יבנה היזם דירות חדשות נוספות אשר תוקננה לו.

טענות התביעה-

5. בשנת 1994 או בסמוך לכך נרשם הנתבע כבעלים של תת חלקה מס' 1, יחידה בשטח של 17.06 מ"ר בקומת המרתף של הבית. בהיתר הבנייה שניתן לבית ביום 1.6.45 יחידת הנתבע יועדה לשימוש כחדר הסקה ומכבסה. יחידת הנתבע אינה דירה חוקית כהגדרתה בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), ובהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין מדובר בשטח שצריך היה להירשם כשטח משותף, משכך יש לבטל את רישומה כיחידה נפרדת.

6. עיון בתיק הבניין בוועדה המקומית מלמד כי נעשו בעבר ניסיונות הן על ידי בעלים קודמים של היחידה והן על ידי הנתבע בעצמו לשנות את ייעוד היחידה למגורים. בקשות אלו נדחו בידי רשויות התכנון ולא בכדי שכן מדובר ביחידה אשר על פי ייעודה אמורה להיות חלק מהרכוש המשותף.

7. חזקה על הנתבע שידע כבר במועד הרכישה כי היחידה אינה "דירה". על אף האמור, הדבר לא מנע מהנתבע לעשות ביחידה שימוש למטרות מגורים, משרד, אירוח וכיו"ב, להרחיב אותה שלא כדין ותוך השתלטות על רכוש משותף, ובה בעת לא לשלם דמי ועד שוטפים בעבורה. בגין האמור אף נוהלו הליכים משפטיים כנגד הנתבע וניתנו כנגדו פסקי דין המחייבים אותו לסלק ידו מהרכוש המשותף ולהשיב את מצב היחידה לקדמותו.

8. היות ומבחינה תכנונית יחידת הנתבע אינה "דירה" לא מוקנות לה זכויות מכוח תמ"א 38, וממילא לא ניתן לשמר אותה במסגרת הריסת הבניין והקמתו מחדש. על אף האמור, לפני משורת הדין, הציע היזם לנתבע בהסכם התמ"א שלוש חלופות: האחת, ככל שהנתבע יחתום על הסכם התמ"א ויקבל את אישור הוועדה המקומית לכך שיחידתו נחשבת מבחינה תכנונית "דירה" וזכאית לתוספת זכויות מכוח תמ"א 38, יהיה זכאי לתוספת שטח על פי הסכם התמ"א בדומה ליתר דירות התובעים, כמו כן ירכוש הנתבע מהיזם תוספת שטח בנוי על מנת שתוקנה לו דירת מגורים חוקית בשטח מינימלי. השנייה, ככל שהנתבע יחתום על הסכם התמ"א והוועדה המקומית תמצא כי יחידתו אינה מקנה לו זכויות מכוח תמ"א 38, הוא לא יהיה זכאי לתוספת שטח בנוי ביחידתו אך יהיה זכאי לרכוש מהיזם שטח בנוי על מנת שתוקנה לו דירת מגורים חוקית בשטח מינימלי. השלישית, היזם ירכוש מהנתבע את יחידתו על פי הערכת שווי שמאי.

9. ביום 20.6.18 ניתן ליזם אישור בתנאים לבקשה להיתר בנייה, וערר שהוגש על הבקשה נדחה במלואו. במהלך הליכי הנפקת היתר הבנייה הבהירה הוועדה המקומית ליזם כי יחידת הנתבע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

אינה מקנה זכויות בנייה מכוח תמ"א 38. על אף האמור היזם תכנן במסגרת הבניין החדש דירה בשטח של 81.3 מ"ר + מרפסת בשטח של 32 מ"ר והוא נכון להעמידה לנתבע בתמורה לסך של 27,000 ₪ למ"ר (תמחור דומה לתמחור שנקבע ביחס לכל אחד מהתובעים במידה ויבקש להרחיב את דירתו ששטחה הרשום כאמור 17.06 מ"ר כמפורט בנספח 6 להסכם התמ"א), ו-40% מהתעריף הנ"ל לשטחי מרפסת, מחסן וחניה שיוצמדו אליה.

10. יש לחייב את הנתבע לחתום על הסכם התמ"א, יפוי הכוח וכל המסמכים, הדיווחים וההצהרות הנדרשים.

11. יש להורות כי בהיעדר בחירה באחת החלופות שהוצעו בתוך 30 יום ממועד הגשת התביעה, ירכוש היזם מהנתבע את יחידתו בהתאם להערכת שמאי שימונה ע"י המפקחת.

12. יש למנות את עו"ד עופר אטיאס ו/או עופר גראור ככונסי נכסים על יחידת הנתבע לצורך חתימה על כל המסמכים הנדרשים למימוש הסעדים המבוקשים.

טענות ההגנה-

13. הנתבע הוא הבעלים של תת חלקה מס' 1 ששטחה 17.06 מ"ר, אשר נרשמה כדין בפנקס הבתים המשותפים כדירה. מיום רכישתה ועד היום היא שימשה כדירה, והיא אף מחויבת בארנונה כדירה.

14. שעה שהדירה נרשמה כדין בפנקס הבתים המשותפים והיא עונה על הגדרת "דירה" בסעיף 52 לחוק המקרקעין, ממילא מצבה התכנוני אינו רלוונטי ואף אינו בסמכות המפקחת על רישום מקרקעין.

15. התובעים מעולם לא פנו לנתבע בבקשה לקבל דמי וועד ואף מדרו אותו מכל ההליכים וההחלטות שהתקבלו בבית המשותף.

16. מוכחשת טענת התובעים כי יחידת הנתבע אינה מקנה לו זכויות בניה היות ונבנתה ללא היתר, ולראיה יש להפנות להסכם היזמות שנחתם בין היזם לבין תתי חלקות 1-2 בבית ברח' ליטאניס 4 בו הוענקו זכויות בניה ליחידות אלו על אף שלא נבנו על פי היתר הבניה.

17. התובעים מנסים לקבל את זכויותיו של הנתבע בניזיד עדשים ולהתעשר על חשבוננו, והם מטילים על הנתבע את האחריות לקבלת זכויות בניה מהעירייה בגין יחידתו חרף שיפעלו הם לקבלתם.

ההליכים בתיק-

18. בדיון שהתקיים לפני ביום 27.5.19 ניתנה לצדדים שהות של 14 יום על מנת להשיב האם הם מקבלים את הצעתי הבאה לפשרה: **"מתן יחידה בשטח כולל של 17 מ"ר + 8 מ"ר (תוספת)**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

**אשר תרשם כדירה בלשכת רישום המקרקעין, כפי שהיא כיום, אך לא תוכשר מבחינה
תכנונית ליותר מאשר כפי שהיא כיום."**

19. במענה השיבו התובעים שלצרכי פשרה הם נכונים לקבל את ההצעה, ברם, ככל שהמשיב יבחר לדחותה הם יעמדו על תביעתם, וככל שאורה על הקצאת יחידה לנתבע גם בבית החדש שיבנה אזי יתנגדו לתוספת שטח או זכויות בניה כלשהן לגביה, היות ויעודה התכנוני הוא רכוש משותף, ומשכך לא מוקנות בגינה זכויות בניה נוספות לפי תוכנות תמ"א 38.

20. בדיון שהתקיים ביום 25.6.19 הבהירו התובעים כי לאחר הריסת הבית ככל שתבנה יחידה חדשה חלף יחידת הנתבע, לא ניתן יהא מבחינה תכנונית להגדירה כחדר הסקה וחדר כביסה ומשכך, היא תוגדר כמחסן, אך השטח כולו יהיה בהיתר והיא תירשם בלשכת רישום המקרקעין כ"דירה".

21. משלא התקבלה ההצעה ע"י הנתבע נקבע התיק להוכחות.

22. מפאת חשיבותו ודחיפותו של פרויקט חיזוק הבית מפני רעידות אדמה נקבע מועד הוכחות קרוב, תוך שקבעתי בהחלטתי כי במניין הימים שנקצבו להגשת תצהירי עדות ראשית של הצדדים יבואו ימי הפגרה. לתובעים אושרה ארכה קצרה להגשת תצהיריהם והללו הוגשו במועד שנקבע. ביום 4.9.19 הגישו התובעים בנוסף תעודת עובד ציבור מטעמם, אך תעודת עובד הציבור הוגשה בחריגה משמעותית מלוח הזמנים שנקצב ולא ניתנה כל החלטה המכשירה את הגשתה. הנתבע אמור היה להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד ליום 1.9.19 אך הללו לא הוגשו, וגם לא הוגשה בקשה להארכת המועד להגשתם. חלף הגשת בקשה למתן ארכה להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו או כל בקשה אחרת הגיש נתבע ערב הדיון בקשה לדחיית מועד הדיון לה לא נעתרתי. בדיון שהתקיים הסכים ב"כ התובעים לוותר על הגשת תעודת עובד הציבור כראיה בתיק וביקש לקיים את דיון ההוכחות במועד חרף אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבע. בשים לב לכך שלא מצאתי להורות על דחיית דיון ההוכחות, ועל מנת ליתן לנתבע את יומו בבית המשפט, ולאפשר לו, על אף מחדלו, הבאת ראיות אפשרתי לו להשמיע עדותו בע"פ ולהגיש ראיותיו בדיון שהתקיים במועדו.

23. מטעם התובעים העידו האדריכל אריה מאייר ותובע מס' 1, ומטעם ההגנה העיד הנתבע.

24. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בשאלה שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית-

25. על החשיבות שבמימוש תכניות תמ"א 38, עמד בית המשפט העליון מפי כב' השופטת ברק-ארז בפרשת שומרוני (רע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (פורסם בנבו, 9.7.14) להלן: "**פרשת שומרוני**"):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

"כחלק מההיערכות הכוללת של מדינת ישראל להתמודדות עם נזקיהן של רעידות אדמה התקבלה ביום 27.3.2005 החלטת ממשלה המאשרת תוכנית מתאר ארצית שנועדה להקל על בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה ואף לעודד אותם לעשות כן, היא תמ"א 38. תוכנית זו מאפשרת מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנים לצורך חיזוקם בהליך מקוצר וכן מעניקה תמריץ של תוספת של זכויות בנייה למי שיפעלו לחיזוק המבנים שבבעלותם. בפועל, היא אף מסייעת בתהליכי התחדשות עירונית בכל הנוגע לתוספת של יחידות דיור חדשות באזורים עירוניים.

חוק החיזוק, שפורסם מספר שנים לאחר מכן (ביום 24.1.2008), נועד להקל על יישומה של תמ"א 38 באמצעות הורדתו של "רף ההסכמה" הדרוש לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק המקרקעין) לביצוע עבודות ברכוש המשותף של בתים משותפים (ראו: מבוא להצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ז-2007 (להלן: הצעת חוק החיזוק)). חוק זה קובע מהו הרוב הנדרש לקבלת החלטות על-ידי דיירים בבניין משותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 במצבים השונים המפורטים בו..."

בהמשך מדגישה כב' השופטת ברק- ארז כי :

"כאמור, מטרתו העיקרית של החוק היא לעודד דיירים לחזק את בתיהם מפני רעידות אדמה בהתאם להוראות תמ"א 38, כדי להגן עליהם מפני הנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מרעידת אדמה. בנוסף החוק נועד להגן על החברה בכללותה- הן על עוברי אורח שעלולים להיפגע מקריסת בניין במקרה של רעידת אדמה והן על הקופה הציבורית שתשאב ישרין או בעקיפין בנזקים שייגרמו כתוצאה מרעידת אדמה".

26. בשנת 2012 תוקן חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008

(להלן: "חוק החיזוק") והוסף לו תיקון מס' 2 שעניינו הריסת בניין קיים והקמתו מחדש,

במסגרתו הוסף סעיף 5א אשר קובע כדלהלן :

"5א (א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הריסת בניין קיים והקמתו מחדש בהתאם לתכנית חיזוק, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם ארבע חמישיות מהדירות בבית המשותף וארבע חמישיות מהרכוש המשותף היו צמודות לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו; בהחלטה כאמור ישקול המפקח, בין השאר, את הנסיבות המיוחדות שבהריסת דירתו של בעל דירה המתנגד לביצוע העבודה כאמור והשלכותיהן; הוראות סעיף 5(ב) ו- (ג) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים.

(ב) דירה שנוספה לבניין בעת בנייתו מחדש בהתאם להוראות סעיף זה תהיה בבעלותם של מי שערב ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן (א) היו בעלי דירות בבית המשותף, לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

27. עידוד בעלי הדירות לבצע עבודות חיזוק מכוח תמ"א 38 בא לידי ביטוי בקביעת הסדרים המפחיתים את הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף. הסדרים אלו נועדו למנוע מצב שבו "דייר סרבן" יכשיל את ביצוען של עבודות מכוח תמ"א 38, עבודות שיש בהן כדי להיטיב עם יתר בעלי הדירות בבית ועם החברה בכללותה. מטרתו של ההסדר שנקבע היא "למנוע מצב שבו, בשל התנגדות לא מוצדקת מצד בעל דירה אחת או יותר, לא יהיה ניתן לנצל את זכויות הבניה על פי תכנית החיזוק ובכך תימנע האפשרות להשיג את המקורות הכספיים הדרושים לחיזוק הבית" (ראו: הצעת חוק החיזוק, בעמ' 704). התיקונים ביקשו ליצור מנגנונים אשר יקלו על ניצול זכויות בניה וביצוע עבודה ברכוש המשותף הנעשים מכוח תכנית תמ"א 38, תוך יצירת איזון בין מעמדו של הרכוש המשותף וזכויות בעלי הדירות בבית המשותף מצד אחד, לבין הצורך הציבורי החשוב שבחיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה מצד שני.

28. לצורך הפעלת סמכות המפקח לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק, ולשם בחינת הבקשה לאישור בניה בהתאם לסעיף זה, התוו בפרשת שומרוני שאלות מרכזיות אליהן על המפקח להידרש. מבחנים אלו הושתתו על פסק הדין בעניין צודלר (רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף, מח (5) 550 (1994) – להלן: "עניין צודלר") אשר דן בנושא קרוב- הוא כפייה על המיעוט המתנגד לכך, להקים את הבית מחדש לאחר שנהרס, לפי סעיף 60 לחוק המקרקעין. וכך נקבע בפסק הדין:

"... בבואו (של המפקח על רישום מקרקעין - י"ל) לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין".

29. שאלות אלו נכון, לדידי, לבחון גם עת מבוקשת הפעלת סמכותי לפי סעיף 5 א לחוק החיזוק.

דיון והכרעה-

30. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולאפשר את חיזוקו של הבית באמצעות הריסתו והקמתו מחדש, הכל כפי שיפורט להלן:

31. התביעה הוגשה ע"י בעלי דירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם למעלה מארבע חמישיות מהדירות בבית ולמעלה מארבע חמישיות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, ומשכך, קיימת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

לי הסמכות לאשר את ביצוע העבודה חרף התנגדות הנתבע לאחר מתן הזדמנות לנתבע לטעון את טענותיו.

32. מהחומר שהונח לפניי עלה כי בשנת 1945 הוציאו ה"ה פנינה וזאב עזריה היתר בניה לבית. היתר הבניה מדגים 5 דירות בקומות: מרתף, קרקע וראשונה, חדר הסקה בשטח של 8.40 מ"ר ומכבסה בשטח של 6.86 מ"ר, שניהם בקומת המרתף, היתר הבניה צורף כנספח ב' לתצהיר אדריכל מאייר.

33. עיון בנסח ובצו רישום הבית המשותף, שנרשם ביום 29.4.55, מגלה כי נרשמו בבית 6 תתי חלקות שתאורן "דירה", האחת מהן היא תת חלקה מס' 1 בשטח 17.06 מ"ר, היחידה שבבעלות הנתבע. כפי העולה מנסח הרישום, חדר ההסקה וחדר הכביסה אשר מופיעים בהיתר הבניה נרשמו במועד רישום הבית המשותף יחד כדירה, היא תת חלקה מס' 1, ולא כחלק מהרכוש המשותף.

34. התובעים עתרו בתביעתם לביטולה של היחידה שבבעלות הנתבע והשבת שטחים אלו לחיק הרכוש המשותף. לטענתם, מדובר ביחידה שרישומה כדירה אינו חוקי היות ששטחה נועד לשמש את כל בעלי הדירות בבית או מרביתם והיא מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבית.

סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בשאלת הבעלות ביחידה-

35. שאלה מקדמית לה נדרשת התייחסותי היא, האם מוסמך המפקח על רישום מקרקעין להכריע בשאלה קניינית זו שיכול ותביא, בסופו של יום, לביטולה של יחידה בבית ולשלילת זכויות הנתבע בה.

36. ככלל, לבית המשפט המחוזי הסמכות לדון ולהכריע בסוגיות קנייניות כגון דא שעניין ביטולן של הזכויות הקנייניות של הנתבע ביחידה. ואולם, למפקח על רישום מקרקעין קיימת סמכות בגררה לדון בסוגיה זו שעה שהיא עולה אגב עניין אחר המצוי בסמכותו. ראו בעניין עש"א (ת"א) 1950-09 ד"ר ירון נ' עמר (פורסם בנבו, 31.1.11) שם נקבע:

"בר"ע 587/83 הנ"ל התייחס בית המשפט העליון לפרשנותו של סעיף 76 לחוק בתי המשפט הנ"ל, וקבע מפי כב' השופט שלמה לוי (כתוארו דאז), לאמור:

"1. השאלה הראשונה, המתעוררת בערעור זה, היא: האם הוסמך המפקח לדון בטענת המשיבים, ששטח המריבה שייך להם מכוח הסכם הרכישה שנחתם ביניהם לבין החברה הקבלנית? המפקח הנכבד סבר, שבסוגיית lis alibi pendens עסקינן, שבגדרה מן הראוי הוא, שההליכים לפניו יעוכבו, ולא היא; שהרי התביעה לסילוק היד לחוד והתובענה הקניינית שהוגשה לבית המשפט המחוזי לחוד, ונושא התובענה בשני ההליכים אינו זהה: ע"א 567/61.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

2. השאלה השנייה: האם הוסמך המפקח לדון כעניין שבגררא, בגדר תובענת סילוק היד שהוגשה לפיו, בזכויותיהם ה"קנייניות" של המשיבים? לדידי אין הדבר מוטל בספק; כך הוחלט כבר לעניין הפקיד המוסמך לפי חוק בתים משותפים [נוסח משולב], קודמו של המפקח, שהמחוקק לא הקנה לו, כמו למפקח, סמכויות של בית משפט שלום: ע"א 191/66. והוא – כדי למנוע תוצאה, שעל פיה 'יבצר מהפקיד המוסמך לעשות את המלאכה שהחוק הטיל עליו' (ראה דעת הרוב, מפי השופט זוסמן ז"ל, כתוארו אז, שם, בעמ' 510); קל וחומר הוא במפקח, שהוא "בית דין" למהדרין: ע"א 44/72, שסמכויותיו הן כסמכויות בית משפט שלום; כפי שמוסמך המפקח ליתן צו הריסה, כמו בית משפט שלום בגדר סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] (מקודם סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957): ע"א 768/80, כך רשאי הינהו, לצורך העניין שלפניו, לדון בגררא בשאלה, שהכרעה דרושה לבירור העניין, אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי (סעיף 76 לנוסח המשולב, מקודם סעיף 35 לחוק משנת תשי"ז); וכבר נפסק, שלא ברשות שבשיקול דעת עסקינן אלא בסמכות חובה: 89/63. והשווה: ע"א 510/82."

37. ממילא, וכפי שנקבע בפסיקה, הכרעתי ביחס לזכויות הבעלות של הנתבע ביחידה שרכש היא בגררה בלבד לצורך אישורו של הסכם התמ"א, והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 7510/06 תמיר נ' הסל פסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט מלצר (פורסם בנבו, 11.10.20):

"אכן, למפקח קיימת סמכות נגדרת לדון בשאלת הזכויות הקנייניות בחדר הביטחון, מכוח סעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), (התשמ"ד-1984) להלן: חוק בתי המשפט. (עיינו: ר"ע 587/38 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487 (1984) – בחוות דעתם של השופטים ש' לוי ו-ד' לוי. ברם בכך אין בכדי לקבוע כי הכרעה כזו שבגררא מקימה עימה גם השתק פלוגתא בנושא. נושא זה נידון רק לאחרונה (לאחר מתן החלטתו של בית המשפט הנכבד קמא בהליך השני) – בפסק הדין ב-ע"א 10112/30 פת נ' קטלן-אסן (טרם פורסם, 4.10.2009) (להלן: פרשת פת), ושם נקבע, בין השאר, כי הכרעה של מפקח על רישום מקרקעין בדבר זכויות בעלות בנכס "אין היא יכולה להוות השתק פלוגתא בין הצדדים, זאת מן הטעם שכאשר עניין שהוכרע בגררא מתעורר שוב בהתדיינות אחרת בין בעלי הדין לפני בית משפט שלו נתונה הסמכות הייחודית לדון בעניין, לא יהיה בכוחה של אותה הכרעה שניתנה בגררא, לכבול את ידיו של בית המשפט או בית הדין בעל הסמכות המקורית" (ראו: סעיף 24 לפסק הדין. כן עיינו: ע"א 476/88 אשתר נ' נפתלי, פ"ד מה(2) 755, 749 (1991) ובספרה של פרופ' נינה זלצמן מעשה-בית-דין בהליך האזרחי 232 (1991)).

הדברים שנאמרו בפרשת פת יפים אף לענייננו. הנה כי כן, אף לו הייתה מוכרעת שאלת הבעלות בגררא על ידי המפקח (סברה שאינני מקבלת, כאמור), לא היה בהכרעה זו בכדי לכבול את ידיו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

**בית המשפט הנכבד קמא – אשר לו מסורה הסמכות הייחודית לדון
בנושא – להידרש בשנית לשאלה זו ולפסוק בה כטוב בעיניו.**

האם הנתבע הוא בעל דירה בבית ?

38. עיון בנסח הרישום מלמד כי תת חלקה 1 המסווגת כדירה רשומה בבעלות הנתבע. כידוע הרישום מהווה חזקה לתוכנו (סעיף 125 לחוק המקרקעין). הנה כי כן, ברי כי מבחינה רישומית הנתבע הוא בעלים של דירה בבית המשותף.

39. עם זאת, התובעים טוענים כי רישום היחידה שבבעלות הנתבע כ"דירה בטעות יסודה, ושטח זה אמורה היה מלכתחילה להוות "רכוש משותף", ועל כן יש לבטל את זכות הבעלות של הנתבע ביחידה, להשיבו לרכוש המשותף, וכפועל יוצא מכך לדחות את התנגדותו של הנתבע לתמ"א 38 המתוכננת בבית.

האם יש לבטל את תת חלקה מס' 1 ולהשיב את שטחה לרכוש המשותף ?

40. מעיון בבקשה להיתר בנייה עולה כי אכן חדר ההסקה והמכבסה תוכננו כשטחי שירות והוגדרו ככאלו בהיתר הבניה. חיזוק לאמור נצא גם בבקשה שהגישה פנינה עזריה בשנת 1954 לוועדה המחוזית לבנייה ולתכנון ערים, מחוז חיפה בה בקשה לאשר לה "להשתמש בשטח המרתף, כ- 18 מ"ר שאושר כחדרי שרות (ח' כביסה וח' הסקה), למגורים בבנין, שברח' ליטניס 11 וכמו כן בקשה להוספת מרפסת לדירה הנ"ל, כדוגמת המרפסות שבדירות העליונות", בקשה שנדחתה ע"י הועדה בהחלטה מיום 19.12.54, הדחיה צורפה כנספח ג' לתצהיר אדריכל מאיר. הפועל היוצא מהאמור הוא שעד עתה רשומה היחידה שבבעלות הנתבע בוועדה המקומית כשטח שירות אשר אינו מאושר לשימוש כמגורים.

41. האם על רקע האמור לעיל יש לבטל את זכויות הנתבע בדירה ולהשיב את שטחה שהוא שטח שירות, לרכוש המשותף?

42. בעניין זה נכון להפנות תחילה לסעיף ההגדרות שבחוק המקרקעין המגדיר מהי "דירה" ומהו "רכוש משותף".

43. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדרה "דירה" כ- **"חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר."**

44. בע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה (3) 309, 317 (1981) נקבע כי המונח "דירה" כולל שני מרכיבים: המרכיב האחד מתייחס לכך כי מדובר באזור בנוי, שתחומיו חזותיים וברורים, מאחר ואין חדר או תא, שאין לו רצפה, גג וקירות. המרכיב השני מתייחס לייעודו של החדר או התא. אין די בכך, שמדובר על אזור המתוחם בקירות, ריצפה ותקרה, אלא צריך שתיווצר יחידה שלמה ונפרדת,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

שיש לה קיום עצמי לאחת מן המטרות שהובאו בחוק. בעניין זה יצוין כי משמעות המונח "דירה" בחוק רחבה יותר ממשמעות המונח בלשון בני אדם. כפי שמציין פרופ' י' וייסמן בספרו דיני קניין, בעלות ושיתוף, עמ' 355 (להלן: "ויסמן"):

"הדירות שמדובר בהן אינן חייבות להיות במשמעות המילונית של המילה דירות, דהיינו, מקום למגורים. תא המשמש לכל צורך שהוא (כגון מחסן) מספיק כדי שייחשב כ'דירה', בהקשר של בתים משותפים, ובלבד שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת. התנאי בדבר היות הדירה יחידה שלמה ונפרדת מחייב שהן מבחינה חזותית הן מבחינת היעוד התא הוא נפרד ואינו מהווה חלק מיחידה אחרת שבבית, כגון שיש לו כניסה נפרדת, מונה חשמל נפרד ואספקת מים עצמאית."

45. מכאן שתנאי הכרחי הוא שמדובר ביחידה שלמה ונפרדת הן מבחינה חזותית והן מבחינת יעוד התא. כך למשל נמצא כי מחסן במרתף שנועד לשמש את אחת מדירות הבית, לא יחשב כדירה לאור הכוונה שהוא יהיה נספח לדירה. בדומה, העובדה כי לחדר מסוים אין כניסה נפרדת, יכולה להעיד כי אין מדובר בחלקה עצמאית. דוגמה נוספת יכולה להיות מחסן שאינו משמש לכל מטרה ואינו מחובר לחשמל ולמים, מחסן שכזה אינו נחשב כדירה וזאת על אף שהיה רשום ככזה, וראו התייחסות בית המשפט לעניין בע"א 11965/05 קליין נ' שרון (פורסם בנבו, 27.8.09) (להלן: "פרשת קליין").

46. "רכוש משותף" הוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין כ- **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."**

47. כפי שנקבע בפרשת קליין, הגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית. כל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים שהוצמדו לדירות (ויסמן לעיל, בעמ' 381). בהתאם להוראת סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, חלקים שהוצמדו לדירות הם חלקים מהרכוש המשותף שבעלי הדירות בבית המשותף החליטו על הוצאתם והצמדתם לדירה פלונית. הצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. רק הצמדה לפי החוק מעניקה זכות קניינית בחלק שהוצמד (ראו אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין כרך שלישי-בתים משותפים 113 (2001)).

48. אף על פי כן, ישנם חלקים בבית המשותף שאותם לא ניתן להצמיד לדירות ואלו יישארו תמיד בגדר רכוש משותף, כפי שקובע סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן — התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

**לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות,
מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות..."**

49. אבחן להלן האם העובדה שבהיתר הבנייה הוגדרה יחידת הנתבע כשטח שירות משמעה כי היא בהכרח חייבת להישאר תמיד בגדר רכוש משותף, ויש מקום להורות על ביטול היחידה והשבת שטחה לרכוש המשותף, או האם תת חלקה מס' 1 עונה על ההגדרה של "דירה" שהיא יחידה עצמאית ונפרדת מבחינה חזותית ומבחינת היעוד שלה.

50. אין מחלוקת כי מבחינה חזותית יחידת הנתבע היא תא בנוי, מוגדר, בעל תקרה וקירות שהוא סגור ויש לו קיום עצמאי.

51. באשר לייעודה לשמש כיחידה נפרדת, טענת התובעים כי בהיתר הבנייה יועדה היחידה לשמש כשטח שירות ולא כתא עצמאי אינה מעלה ואינה מורידה בהליך הקנייני, שכן המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון ולהכריע בסוגיות שנטועות בחוק המקרקעין, והוא אינו מוסמך לדון ולהכריע בעניינים תכנוניים מכוח חוק התכנון והבניה. במסגרת סמכותי זו נדרשת אני להכריע האם מבחינה קניינית דירת הנתבע צריכה להוות חלק מה-"רכוש משותף" בהתאם להגדרות חוק המקרקעין, כך שמלכתחילה לא ניתן לקנות בה זכויות בעלות כלל. טענה זו נופלת, מניה וביה, שעה שהתובעים בעצמם מודים בכך שהיא שימשה בשנים האחרות כדירת מגורים.

52. למעלה מהדרוש, אתכבד ואבחן להלן מהי הגדרת "שטח שירות" בהתאם לדיני התכנון והבניה. על ההבחנה שבין שטח עיקרי לשטח שירות ניתן ללמוד מתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכנון ובהיתרים), תשנ"ב-1992:

9"א) תכנית המייעדת קרקע פלונית לבניה וקובעת אחוזי בניה מותרים למטרה מן המטרות המפורטות בתקנת משנה (ב), תקבע גם את היחס בין השטחים שהבניה בהם תותר כדי לשמש מטרות אלה במישורין (להלן - שטחים למטרות עיקריות) לבין כלל השטחים שהבניה בהם תותר רק כדי לשמש למתן שירותים נלווים, כמפורט בתקנת משנה (ד), להשגת המטרות העיקריות (להלן - שטחי שירות); כן תקבע התכנית את החלקים השונים שיוותרו לבניה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבנין ומעליה, כל אחד בנפרד.
תק' תשנ"ו-1995

(א1) מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, רשאי גם לקבוע את היחס בין שטחי השירות השונים המפורטים בתקנת משנה (ד), כולם או חלקם.
תק' תשנ"ו-1995

(א2) "יחס", לענין תקנות משנה (א) ו-(א1), יכול שיהיה גם כללי חישוב גיאומטריים או הפניה לתקן או לחיקוק.
(ב) מטרות עיקריות לענין תקנות אלה הן:

- (1) מגורים;
- (2) מסחר;
- (3) בידור;
- (4) תעשיה;



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

- (5) מלאכה;
- (6) צרכים חקלאיים;
- (7) משרדים;
- (8) בתי מלון ובתי אירוח אחרים;
- (9) נופש וספורט;
- (10) בניני ציבור אף אם מטרתם איננה מטרה מן המפורטות בפסקאות (1) עד (9);
- (11) שימושים אחרים הדומים לאלה המפורטים בפסקאות (1) עד (10);
- (12) מטרות שירות בחלקים בבנין אם הם מיועדים גם לשימוש מהשימושים המפורטים בפסקאות (1) עד (11), למעט השטח המזערי של מרחב מוגן דירתי אשר ייחשב כשטח שירות גם אם שימושו למגורים.
- (ג) לענין תקנה זו ייראו כל חלקי הבנין שאינם שטחי שירות גם כן כשטחים למטרות עיקריות.
- (ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ו), ייראו השטחים שנועדו בתכנית רק למתן שירותים נלווים למטרה מן המטרות העיקריות האמורות בתקנת משנה (ב), כשטחי שירות אם הם נמנים עם אחד מאלה:
- תק' תשנ"ו-1995
- (1) ביטחון ובטיחות: מקלט, וחלקים ומיתקנים בבנין הבאים להגן על הנמצאים בו בפני סכנות בטחוניות או בטיחותיות ובלבד שאינם מיועדים לשימוש למטרה עיקרית; ואולם במרחב מוגן דירתי יראו כשטח שירות בדירת מגורים רק את השטח המזערי הנדרש לפי התקנות בענין, וכן את השטח שמתחת לקירות של מרחב מוגן דירתי, אף אם הקיפו הקירות שטח העולה על השטח המזערי הנדרש לפי אותן תקנות;
- (2) מערכות טכניות ומיתקני שירות: חדר למכונות או למיתקנים טכניים למתן שירותים לבנין, לרבות הסקה, תקשורת, איורור, קירור, חשמל, שנאים, גנרטור, מעלית, מקום למכל גז, לאצירת אשפה, מעברים לצנרת, חדר בקרה ומקום למתן שירותים כיוצא באלה;
- (3) אחסנה: מקום לאחסנת כלי עבודה, כלי גינה, חומר ארכיוני, חמרי גלם או מוצרים כיוצא באלה המשרתים את החלקים העיקריים שבאותו בנין;
- (4) חניה: מקום חניה לרכב, לרבות כבשים ודרכי גישה נוספים;
- תק' תשנ"ו-1995
- (5) מבואות וחדרי מדרגות: מבואות משותפים, חדרי מדרגות משותפים;

53. אין מחלוקת, כאמור, על כך שמבחינה חזותית יחידת הנתבע מהווה יחידה עצמאית ונפרדת בבית, והיא גם משמשת ככזו. בפועל היא אף נרשמה כתת חלקה נפרדת שתיאורה-"דירה".

54. עיון בהגדרות לעיל מעלה כי שטחי שירות יכולים להוות הן רכוש משותף והן שטחים שהם בבעלות פרטית ונועדו לשמש יחידה או יחידות מסוימות בבית. דוגמה נפוצה לשטח אשר מוגדר בהיתרי הבניה כשטח שירות בה בעת שברישום הוא נרשם כיחידה נפרדת הוא חדר טרנספורמציה שלרוב נרשם כתת חלקה נפרדת בבעלות חברת החשמל על אף שהוא שטח שנועד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

לשמש את כל בעלי הדירות בבית. בדומה, ניתן למצוא חדרי מדרגות, מקלטים ומעליות שנרשמים כרכוש משותף, כשלצדם ניתן למצוא חניות, מחסנים, חדרי מדרגות בתוך דירה או מעליות אשר נרשמים כחלק מהיחידה או כהצמדה לדירה או למספר דירות בבית. העובדה שהשטח שבבעלות הנתבע הוגדר בבקשה להיתר בניה כשטח שירות אינה הופכת אותו מניה וביה לשטח שצריך להיכלל ברכוש המשותף.

55. מהמסמכים שהוגשו מתיק הבניין של הבית עולה כי היחידה שבבעלות הנתבע אמנם הוגדרה מבחינה תכנונית כשטח שירות. ואולם, אין באמור כדי ללמד על כך ששטח זה חייב היה להיות רכוש משותף. לאור זאת, מוצאת אני לקבוע כי התובעים לא הוכיחו כי רישום יחידת הנתבע כ"דירה" במועד רישום הבית כבית משותף נעשה שלא כדין.

56. משלא הוכח כי רישום היחידה מקורו בטעות, לא מצאתי לקבל את דרישת התובעים לבטל את היחידה ולהשיב שטח זה לרכוש המשותף אגב הריסת הבית והקמתו מחדש.

57. הנה כי כן, ברי כי עם הריסתו של הבית והקמתו מחדש במסגרת תוכנית תמ"א 38 זכאי הנתבע לקבל יחידה חדשה חלף זו שתיהרס.

האם הנתבע זכאי לתמורה זהה לתמורה שמקבלות יתר הדירות בבית?

58. לטעמי הנתבע אינו זכאי לתמורה זהה לזו שמקבלים יתר בעלי הדירות בבית.

59. ראשית, המדובר ביחידה ששטחה 17.06 מ"ר ולה צמודים 2/26 חלקים ברכוש המשותף. בעוד ששטח יתר הדירות בבית נע בין 58.30 מ"ר ל-67.27 מ"ר וחלקיהן ברכוש המשותף נע בין 4/26 ל-6/26. היות ולבית נוספות זכויות בניה הן מכוח תמ"א 38 והן מכוח התב"ע, והיות והחלקים ברכוש המשותף קובעים את חלקו היחסי של כל בעל דירה בזכויות הבניה להן הוא זכאי מכוח התב"ע, ראו בעניין את ע"א 6900/14 לויט נ' בנבנישתי פסקה 10 (פורסם בנבו, 28.9.16), ברי, אפוא, כי הנתבע זכאי לתמורה נמוכה מהתמורה לה זכאים בעלי דירות ששטח דירתם פי 2 או פי 3 משטח דירתו ובהתאמה החלקים שלהם ברכוש המשותף הם פי 2 או פי 3 ממנו.

60. שנית, אדריכל מאייר הצהיר בסעיף 8 לתצהיר עדותו הראשית כי הוועדה המקומית לא אישרה תוספת זכויות לפי תמ"א 38 ליחידה שבבעלות הנתבע, הואיל ומבחינה תכנונית היא אינה מוגדרת כ"דירה". דברים דומים העיד מר מאייר בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 24.9.19 שורות 43-44. עדותו זו של אדריכל מאייר לא הוכחשה ולא הופרכה. תמיכה לעמדת האדריכל מאייר מצאתי בנספח ג' לתצהירו בו ציינה הוועדה באופן מפורש כי יחידת הנתבע אושרה כחדרי שירות, ומשכך נדחתה הבקשה לשינוי ייעוד למגורים. ברי כי הנתבע, אשר אינו "תורם" כל זכויות בניה מכוח תמ"א 38 לסל זכויות הבניה להן זכאי היזם לא יהיה זכאי לזכויות הניתנות מכוח תמ"א 38 לבית, בעוד שיתר הדירות בבית תהיינה זכאיות לזכויות אשר ניתנו להן מכוח תמ"א 38.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

61. אמנם יחידת הנתבע נרשמה בלשכת הרישום כ"דירה", אך ייעודה של היחידה נקבע אצל רשויות התכנון, ומי שרוצה לשנות את יעודה של היחידה צריך לעשות זאת אצל רשויות התכנון. רשויות התכנון הן גם אלו שקובעות את היקף הזכויות הניתנות מכוח תמ"א 38 לדירות הקיימות בבית, והן אלו שסירבו להכיר ביחידת הנתבע כיחידה אשר זכאית לקבל זכויות מכוח התמ"א. וראו גם התייחסות בית המשפט לסוגיה זו בפרשת קליין, סעיף 37 לפסק הדין.

62. בעניין זה נכון להפנות לדברים שנקבעו בעש"א (ת"א) 48996-10-18 כלב נ' בן אורי (1973) חברה לעבודות ציבוריות ובניין בע"מ (פורסם בנבו, 9.12.18):

"בהקשר זה, אפתח ואציין כי שוויון הינו נקיטה דין שווה כלפי שווים ומהגדרה זו נובע כי לא ניתן להשתמש בטענה הנסבה על שוויון מקום בו מדובר בשונים ושאינם שווים. בהתאמה לכלל-במקרה לפנינו מדובר ביחידה המהווה מחסן קטן בקומת הקרקע אל מול דירות - הכוללות חדרים, חדרי שירותים, מטבח, תשתיות ויוצא באלו. סבורתני כי קביעה ולפיה יש להקנות לכל יחידה- באשר היא - את אותה תוספת בדיוק, לא זו בלבד שאינה עולה בקנה אחד עם עיקרון השוויון אלא שהיא נוגדת אותו."

63. מכל הסיבות שפורטו לעיל, דירת הנתבע אינה יכולה להיחשב שווה לדירות יתר בעלי הדירות בבית, ומשכך, אין לקבל את הטענה כי מתן תמורה שונה לדירת הנתבע מפרה את עקרון השוויון ומהווה הפרה. אין להלום כי בעל יחידה בבית אשר לא מוקנות לה זכויות לפי תמ"א 38 יהא זכאי לאותן הטבות הניתנות לדירה אשר מוקנות לה תוספת זכויות במסגרת תמ"א 38, ולכן לא מצאתי את דרישת הנתבע להוספת מרפסת ושטח דומה לשטחים אשר מתווספים לשאר דירות הבית מוצדקת.

מהו, אפוא, הפיצוי הראוי לדירה זו ?

64. זאת יש לזכור, במסגרת פרויקט תמ"א 38 - הריסה ובנייה מחדש, נאלצים כל בעלי הדירות בבית לעזוב את דירותיהם לפרק זמן העולה על שנה, לשכור לעצמם דירה או להפסיד שכ"ד שהיה מתקבל בעבוד אותה הדירה, כמו כן, לאחר שהבית נבנה מחדש עוברות זכויותיהם הקנייניות דילול כתוצאה מהוספת דירות חדשות בבית, וצמצום כוח ההצבעה של כל דירה. בנוסף, שטח הרכוש המשותף מצטמצם או משנה את פניו כתוצאה מהקמת חניות בו לטובת דירות הבית, וכן נעשה שימוש בזכויות הבניה מכוח התב"ע.

65. בתמורה לויתורים קניינים אלו מקבלים בעלי הדירות בבית מושא ההליך דירות חדשות גדולות יותר אשר עומדות בתקן רעידות אדמה, ובעלות חניה צמודה. ויטעם, על אף שהעירייה מחייבת את היזם לתכנן חניות רק עבור הדירות החדשות שתיבניה תכנן היזם, במסגרת התמורות הניתנות, חניות גם בעבור הדירות הקיימות, אך תמורה זו אינה ניתנת לדירת הנתבע,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

היות והיא אינה מוגדרת בוועדה המקומית כדירה אלא כשטחי שירות, ראו עדותו של האדריכל מאייר בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 10-14.

66. לנתבע, אשר יחידתו אינה מוגדרת מבחינה תכנונית כ"דירה", נוספו שטחי ממ"ד ומרפסת, אשר מתווספים ליחידות אשר מהוות מבחינה תכנונית "דירה". יחד עם זאת, הנתבע זכאי לתמורות בגין כך שזכויותיו הקנייניות תדוללנה כתוצאה מהבניה, בגין כך שהוא יאלץ לפנות את דירתו למשך כל תקופת הבניה, ובגין ניצול זכויות הבניה הקיימות בבית לפי התב"ע, אשר גם לנתבע קיים בהן חלק בהיותו בעל 2/26 חלקים ברכוש המשותף. כן זכאי הנתבע לפיצוי כלשהו בגין העובדה שלדירתו לא תוקנה חניה על אף שהיזם מקנה חניה לטובת יתר הדירות הקיימות בבית.

67. הנתבע אישר בסיכומיו כי כל בעל דירה בבית מקבל 20 מ"ר תוספת לשטח דירתו (ראו עמ' 17 לפרוטוקול מיום 24.9.19 שורות 36-37). מעדות האדריכל מאייר עלה כי כל דירה בבית זכאית לתוספת של 13 מ"ר מכוח זכויות התמ"א, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 24.9.19 שורות 6-15. עדותו הייתה אמינה עלי ולא הוכחה או הופרכה. מהאמור עולה כי מעבר לזכויות המתקבלות מכוח התמ"א (להן, כאמור, לא זכאי הנתבע) מקבלת כל דירה 7 מ"ר נוספים על חשבון זכויות התב"ע, אשר לנתבע קיים גם חלק בהן. חלקו היחסי של הנתבע בזכויות הבניה הוא כגובה חלקו ברכוש המשותף והוא נע בין שליש עד חצי מהחלקים ברכוש המשותף של יתר בעלי הדירות בבית, ובהתאמה הוא זכאי ל- 2.3 - 3.5 מ"ר תוספת.

68. הנתבע לא הביא כל חוות דעת או הערכה שמאית על מנת להוכיח מה שוויה של חניה המוקנית ליתר בעלי הדירות בבית אך לא לו.

69. בהיעדר נתון זה, מצאתי להוסיף לנתבע 8 מ"ר לשטח יחידתו, כאשר תוספת המטרים מעבר ל- 2.3-3.5 מ"ר מהווה שיפוי בגין אי הצמדת חניה לדירתו, אשר, כאמור, אינה מוגדרת אצל רשויות התכנון כ"דירה", ובגין דילול זכויותיו והפחתת משקל קולו באסיפה הכללית, כתוצאה מהוספת דירות חדשות לבניין.

70. בדיון הראשון שהתקיים בתיק הצעתי לצדדים להסכים לכך שתבנה לנתבע יחידה חדשה בשטח של 25 מ"ר חלק היחידה שתיהרס, באופן שכנגד הפחותים האמורים לעיל תינתן לו הטבת תוספת שטח זו, באופן שהיא תעמוד בתקנים של עיריית חיפה הקובעים כי שטח משותף לא יעלה על 25 מ"ר, וראו בעניין את עדות האדריכל מאייר בעניין בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 24.9.19 שורות 41-42 ממנה עולה כי העיריה אינה מאשרת תכנון שטח משותף, דוגמת מחסן, חדר דיירים וכו' בשטח העולה על 25 מ"ר. הואיל ויחידת הנתבע מוגדרת מבחינה תכנונית כשטח משותף אזי קיימת לגביה מגבלת שטח זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/17/2019

71. התובעים ניאותו להצעתו אך הנתבע, אשר אינו מכחיש את העובדה כי יחידתו אינה מאושרת מבחינה תכנונית למגורים, התבצר בעמדתו והתנה את הסכמתו להצעת הפרשה בכך שהיחידה החדשה שתיבנה תירשם אצל רשויות התכנון כחדר כביסה וחדר הסקה כפי שהיא כיום, על אף שהתובעים חזרו ושנו בפניו כי מבחינה תכנונית לא ניתן לרשום כיום יחידה שתיאורה "חדר הסקה וחדר כביסה" אלא רק כמחסן או כשטח שירות מוכר אחר. הנתבע לא הפריך טענתם זו של התובעים, ולא הוכיח היתכנות רישום כאמור.

72. בעקבות הצעת הפרשה הגישו התובעים לתיק תוכנית בנייה חדשה, צורפה כנספח ז' לתצהיר אדריכל מאייר, בו הודגמה יחידה שתיאורה "מחסן דיירים כללי" בשטח של 25 מ"ר בקומה 3, אשר תוכננה בעבור הנתבע.

73. באשר למיקומה של היחידה החדשה שתיבנה, העיד האדריכל מאייר, ועדותו לא הופרכה, כי היחידה ממוקמת במפלס דומה, גם אם לא זהה, למפלס היחידה הקיימת כיום, ודי בכך.

74. לאור האמור, מבחינת שטח ומיקום של היחידה, מוצאת אני את התוכנית הולמת ומהווה תמורה ראויה, כאמור לעיל.

75. על אף האמור, לאור סמכותי מכוח סעיף 5א, המחיל את סעיפים 5(ב) ו-5(ג) בשינויים המחויבים, להתנות את אישור העבודה בתנאים וליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין תאשר התוכנית כנגד ביצוע השינויים שיפורטו להלן.

76. מעיון בתוכנית עולה כי תוכנן בה חלון אחד בלבד שמשקיף אל קיר תומך. מעדות האדריכל מאייר עלה כי ביחידה זו אין אינסטלציה וסניטריה, וכי הוא אינו יודע אם קיימים בה תאורה ושקעים, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 30-34. מעדויות הצדדים עלה כי שנים רבות שימשה יחידת הנתבע למגורים והיו בה חשמל, אינסטלציה ומים. הקמת יחידה חדשה נטולת חשמל, אינסטלציה ומים תהווה פגיעה בנתבע שאין להתירה.

77. בשלב סיכומי הצדדים ביררתי עם התובעים ועם האדריכל מטעמם האם ניתן לבצע שינויים ביחידה שתוכננה בעבור הנתבע, והודגמה במפלס 3-, היא תוכנית נספח ז' לתצהיר האדריכל, באופן שיתווסף לה חלון נוסף ויוסד הקיר התומך ונעניתי בחיוב, ראו תשובת ב"כ התובעים בעמ' 18 לסיכומים שורות 35 ואילך.

78. לאור האמור, ועל מנת שזכויות הנתבע לא תפגענה, תאשר על ידי תוכנית נספח ז' לתצהיר אדריכל מאייר בכפוף לביצועם של השינויים הבאים:

- הקיר התומך הניבט מחלון היחידה שתוכננה בעבור הנתבע יוסד לכיוון צפון ו"יתיישר" עם הקיר שתוכנן בניצב לחלון היחידה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

- מספר החלונות שיתוכננו ביחידה הנתבע לא יפול מכמות החלונות שיש בה כיום. החלונות שיתווספו יהיו בקיר היחידה הפונה לכיוון דרום, בכפוף להיתכנות תכנונית, שטחם יהא דומה ככל הניתן לשטח החלונות הקיימים כיום.

- היחידה תכיל תאורה, שקעי חשמל, מים, ביוב ואינסטלציה בכמות כפי שקיימת ביחידה כיום, ובפיזור סביר שלהם ביחידה בהתאם לבקשות הנתבע ובכפוף להיתכנות תכנונית למיקום המבוקש.

79. היות והוריתי על התקנת נק' מים, חשמל וכיוב' בכמות דומה לזו הקיימת כיום, ועל מנת למנוע מחלוקות בנוגע למצב הקיים כיום טרם הריסתו של הבית יתעדו התובעים בצילום ובהסרטה את כמות החלונות, השקעים, נקודות מים, ביוב ואינסטלציה הקיימים כיום ואת מיקומם. הנתבע יאפשר למי מטעם התובעים להיכנס לדירתו, בתוך שבוע ימים מיום קבלת פסק הדין, על מנת לבצע את התייעוד. תיאום מועד ביצוע התייעוד ייעשה באופן הבא: התובעים ישלחו לנתבע הודעה בכתב בה יפרטו שלושה מועדים אפשריים לביצוע האמור, והנתבע ישיב בכתב מה מבין המועדים מתאים לו. אי שיתוף פעולה של הנתבע ישמש כנגדו.

80. בהיתר הבניה שיוצא לבית תוגדר היחידה של הנתבע בכל שם אותו מאפשרת הוועדה המקומית דוגמת: מחסן, חדר שירות וכיוב', ובלבד שהיחידה תירשם בעת רישום הבית המשותף כ"דירה" כפי רישומה כיום. ככל שהדבר לא יתאפשר ע"י הוועדה המקומית יירשם הבית על בסיס "תשריט אחר" כאמור בתקנה 58 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.

81. מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק החיזוק אני ממנה את עו"ד עופר אטיאס ו/או עופר גראור להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות על ההסכם והנספחים לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

82. ניתנת בזה לנתבע שהות של 7 ימים לחתום על ההסכם ונספחיו, לרבות על ייפוי כוח לטובת ב"כ התובעים. לא יחתמו המסמכים במועד יכנס לתוקף מינוי עו"ד אטיאס וגראור.

83. בנסיבות תיק זה, היענות הנתבע להצעת הפשרה או למצער הפגנת נכונות והסכמה לקידום המתווה המוצע יכולה הייתה ליתר את הדיונים שהתקיימו בתיק, את זמנם של הצדדים וזמן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/17/2019

שיפוטי יקר. יחד עם זאת, בהתאם למבחן התוצאה והתנאים שמצאתי להתנות בפסק דיני נמצא כי נדרשו שיפורים ביחידה הנתבע כפי שהודגמה בתשריט, נספח ז' לתצהירי התובעים, באופן שהעבודות שאושרו אינן תואמות למתווה שהוצע לנתבע בדיון המקדמי וגם לא להצעת התובעים אשר פורטה בסעיף 2 ג להסכם התמ"א. לאור האמור, לא מצאתי ליתן צו להוצאות. כל צד יישא בהוצאותיו.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום ל' בחשוון תש"ף (28.11.19)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין